



PUTUSAN
Nomor 2535 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BERKAH BATU BANAWA, beralamat di Jalan Trans Palu Donggala, Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili Yeni Mariam, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Fathullah Ali, Direktur PT Berkah Batu Banawa, beralamat di Jalan Trans Palu Donggala, Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

Ny ARNILA H M ALI, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Selatan (Jalan samping Hotel Santika dan Vihara), Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n :

I. Tuan SAHARUDDIN SYARIEF, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Balai Kota Timur Nomor 2, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

II. NY ENDANG, bertempat tinggal di BTN Zebra Star Blok 8 Nomor 9, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



III. Tuan JULIANUS MANGATTA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Zebra Star Blok 8 Nomor 9 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh Amin Khoironi, S.SY., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada *Law Office S.A.DATU & Rekan*, beralamat di Jalan Meyjend Sutoyo Nomor 27 Bumi Nyiur, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan adendum II perjanjian kerjasama tertanggal 1 April 2019 yang dibuat pada Notaris Syaharuddin Syarief, SH.,M.Kn tetap berlaku secara hukum, sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan yaitu selama 20 (dua puluh) bulan sejak ditanda tangani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Secara tunai dan seketika serta sekaligus;

5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voerraad*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Perjanjian kerja sama berdasarkan akta Nomor: 01 tanggal 2 Januari 2017;
 - b. Perjanjian kerjasama yang diberi nama addendum perjanjian kerja sama berdasarkan akta Nomor 30 tanggal 6 Desember 2017;
 - c. Perjanjian kerjasama yang diberi nama addendum II perjanjian kerjasama berdasarkan akta notaris tanggal 1 April 2019;Adalah sah dan mengikat secara hukum;
Menyatakan secara hukum bahwa pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Oktober 2019 terhadap addendum II perjanjian kerjasama tanggal 1 April 2019 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa keuntungan yang harus diperoleh/diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Keuntungan dari perjanjian kerja sama pertama berdasarkan akta Nomor: 01 tanggal 2 Januari 2017 adalah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);



- b. Keuntungan dari perjanjian kerjasama kedua berdasarkan akta Nomor : 30 Tanggal 6 Desember 2017 adalah senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
 - c. Keuntungan dari perjanjian kerjasama ketiga berdasarkan akta notaris tanggal 1 April 2019 adalah senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Keuntungan lainnya yang pertama adalah senilai Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Keuntungan lainnya yang kedua adalah senilai Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi secara nyata telah melakukan wanprestasi atau cedera janji atau (pengelapan atas penyertaan modal dana investasi) dan secara nyata pula telah menyebabkan diri Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang nilainya sebagai berikut :
- a. Kerugian Penggugat Rekonvensi setelah berakhirnya perjanjian kerja sama pertama berdasarkan akta Nomor : 01 tanggal 2 Januari 2017 adalah senilai : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Kerugian Penggugat Rekonvensi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama kedua berdasarkan akta Nomor : 30 tanggal 6 Desember 2017 adalah senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
 - c. Kerugian Penggugat Rekonvensi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama ketiga berdasarkan akta notaris tanggal 1 April 2019 adalah senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Kerugian Penggugat Rekonvensi lainnya yang pertama adalah senilai Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Kerugian Penggugat Rekonvensi lainnya yang kedua adalah senilai Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



- f. Kerugian Penggugat Rekonvensi atas penyertaan modal/dana investasi yang hingga saat ini belum atau tidak pernah di kembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa sejak dibatalkannya perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan dana penyertaan modal/dana investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan penggelapan;
6. Menyatakan secara hukum bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan atas adanya tindakan wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam kerjasama penyertaan modal/dana investasi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah sebesar Rp73.500.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp73.500.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai uang pengganti kerugian secara tunai dan seketika;
8. Menayatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Palu atas harta benda/barang-barang milik Para Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiair:

Atau jika Pengadilan Negeri Palu/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PAL Tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021 terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT/2021/PT PAL *Juncto* Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 11/PDT/2021/PT PAL tanggal 17 Februari 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 7 Desember 2020;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ganti kerugian kepada Pemohon kasasi berupa :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. Secara tunai dan seketika serta sekaligus;
 - d. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang perbuatan apa saja yang menjadi latar belakang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menguraikan secara rinci tentang kerugian yang dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, serta tidak mendalilkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut dalam petitumnya, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Berkah Batu Banawa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERKAH BATU BANAWA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2024